Droit de la communication et des médias

Droit — Licence 2 (L2)

Cours DRO-L2-24

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Liberté d'expression et ses limites, cadre malien de la presse et de la communication, statut et déontologie du journaliste, infractions de presse, droit de réponse, régulation de l'audiovisuel et enjeux juridiques du numérique : les mécanismes du droit des médias, enseignés uniquement sur des cas fictifs.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — La liberté d'expression et ses limites juridiques
• Leçon 2 — Le cadre malien de la presse et de la communication : présentation
• Leçon 3 — Le statut et la déontologie du journaliste
• Leçon 4 — Les infractions par voie de presse : diffamation et injure (aperçu)
• Leçon 5 — Le droit de réponse et de rectification
• Leçon 6 — La régulation de l'audiovisuel : organes et missions
• Leçon 7 — Médias numériques et réseaux sociaux : enjeux juridiques
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Informer, c'est faire circuler des faits et des idées dont dépend la vie démocratique : un électeur, un commerçant ou un étudiant décide mieux lorsqu'il sait. Mais publier, c'est aussi toucher à l'honneur des personnes, à leur vie privée, parfois à l'ordre public. Le droit de la communication et des médias tient ces deux exigences ensemble : il protège la liberté d'expression comme une liberté fondamentale, et il organise les limites et les responsabilités qui l'accompagnent. C'est une matière de juriste autant que de journaliste : il faut savoir qualifier un propos, identifier l'acteur responsable, choisir la bonne voie — réponse, régulateur ou juge. Ce cours en présente les mécanismes, branche après branche : la presse écrite, l'audiovisuel, puis le numérique, où chacun est devenu éditeur.

La méthode est celle de toute la filière, renforcée sur ce sujet sensible. Le cadre malien est présenté par ses textes nommés en général — à consulter au Journal officiel dans leur version en vigueur — et par ses institutions décrites par leurs fonctions, jamais par l'actualité. Aucun média, aucun journaliste et aucune affaire réels ne sont évoqués ; tous les exemples sont des cas fictifs et sobres, construits pour raisonner. Les débats ouverts — dépénalisation des délits de presse, régulation de la désinformation, responsabilité des plateformes — sont présentés attribués et des deux côtés, sans que le cours tranche à ta place. Les vidéos proposées à la fin de l'ouvrage sont des ressources académiques ou institutionnelles vérifiées une à une ; lorsqu'elles montrent un cadre étranger, leur description le signale, car les mécanismes se comparent mais les textes, eux, ne se transposent pas.

Tu retrouveras plusieurs notions déjà rencontrées : les droits fondamentaux de DRO-L1-14, la vie privée et le droit à l'image de DRO-L1-05, la sobriété pénale de DRO-L2-06, la protection des données de DRO-L1-19 et les modes amiables de DRO-L2-19. Travaille chaque leçon dans l'ordre : la grille des limites de la leçon 1 sert ensuite partout, du dossier de diffamation de la leçon 4 à la désinformation numérique de la leçon 7. Chaque leçon suit la même discipline — trois paragraphes d'explication, un document modèle rédigé pour le cours, un exercice corrigé — et les travaux dirigés et pratiques de fin d'ouvrage assemblent le fil rouge de la coopérative fictive de Zambougou, du premier article jusqu'au réseau social.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Expliquer le fondement de la liberté d'expression et classer ses limites juridiques en catégories raisonnées.
- Cartographier le cadre malien de la presse et de la communication : textes de référence et institutions décrites par leurs fonctions.
- Décrire le statut du journaliste et appliquer les principes classiques de la déontologie à une situation de rédaction.
- Distinguer diffamation et injure par leurs éléments et raisonner les défenses classiques : exception de vérité et bonne foi.
- Distinguer droit de réponse et rectification et décrire le mécanisme de chacun, sans en affirmer les délais.
- Présenter les organes et les missions de la régulation audiovisuelle, du pluralisme aux réponses graduées.
- Analyser les enjeux juridiques des médias numériques : plateformes, hébergeurs, désinformation et vie privée.

Leçon 1 — La liberté d'expression et ses limites juridiques

La liberté d'expression est la liberté de chercher, de recevoir et de communiquer des informations et des idées, par la parole, l'écrit, l'image ou tout autre moyen. Les grands textes des droits fondamentaux — déclarations et pactes déjà rencontrés en DRO-L1-14, nommés ici en général — la consacrent comme une liberté de premier rang, parce qu'elle conditionne toutes les autres : sans information libre, pas de débat public, pas de contrôle des pouvoirs, pas de vie culturelle. Elle a deux faces inséparables : la liberté d'émettre, pour celui qui publie, et la liberté de recevoir, pour le public qui s'informe. La liberté de la presse en est la forme organisée et collective : elle protège le média comme instrument de cette circulation.

Cette liberté n'est pourtant pas sans limites, car son exercice rencontre d'autres droits et des intérêts collectifs. La doctrine classe classiquement ces limites en catégories. D'abord, la protection de la réputation et de l'honneur d'autrui, qui fonde les infractions de diffamation et d'injure étudiées en leçon 4. Ensuite, la protection de la vie privée et de l'image, déjà vue en DRO-L1-05. Puis la protection de l'ordre public et de la sécurité : certaines publications peuvent être limitées lorsqu'elles appellent

directement à la violence ou troublent gravement la paix publique. S'y ajoutent la protection des personnes vulnérables, notamment les mineurs, et une catégorie que les textes récents nomment de plus en plus : le discours de haine, c'est-à-dire, décrite abstraitement, l'expression qui appelle au rejet ou à l'hostilité contre des personnes en raison de ce qu'elles sont — cette catégorie est ici seulement définie en notion, sans qu'aucun propos soit jamais reproduit.

Comment le juge décide-t-il lorsqu'une liberté heurte un droit concurrent ? Le raisonnement classique, présenté dans les cours de droits fondamentaux, suit une grille en trois temps : la limite doit être prévue par un texte accessible et prévisible ; elle doit poursuivre un but légitime parmi ceux que les textes reconnaissent ; elle doit enfin être nécessaire et proportionnée, c'est-à-dire ne pas aller au-delà de ce qu'exige ce but. Une distinction traverse toute la matière : les systèmes de droit des médias se méfient du contrôle préalable — interdire avant publication — et préfèrent en principe la responsabilité après publication, devant le juge. C'est cet équilibre, et non un camp contre l'autre, que le reste du cours va décliner mécanisme par mécanisme.

L'essentiel
La liberté d'expression protège l'émission et la réception des informations et des idées. Ses limites forment des catégories stables — réputation, vie privée, ordre public, protection des personnes, discours de haine comme notion — et le juge les contrôle par une grille classique : base légale, but légitime, nécessité et proportionnalité.

Exemple — Grille des limites appliquée à trois publications fictives

```
PUBLICATION A (article fictif d'un journal inventé)
Contenu : critique documentée de la gestion d'une
coopérative fictive, chiffres de gestion à l'appui.
→ Critique et opinion sur un sujet d'intérêt général.
→ Aucune limite franchie : liberté protégée.

PUBLICATION B (texte fictif sur un site inventé)
Contenu : le texte affirme, sans preuve, que le trésorier
fictif de cette coopérative a détourné la caisse commune.
→ Catégorie rencontrée : LA RÉPUTATION.
→ Allégation d'un fait précis → piste diffamation (leçon 4).

PUBLICATION C (message fictif décrit, propos non reproduits)
Contenu : un appel à exclure et à s'en prendre à un groupe
de personnes désignées par ce qu'elles sont.
→ Catégorie rencontrée : DISCOURS DE HAINE / ORDRE PUBLIC.
→ Appel à l'hostilité → limite parmi les plus fermes.

MÉTHODE : 1) Que contient exactement la publication ?
2) Quelle catégorie de limite est en jeu ?
3) La limite est-elle prévue, légitime,
nécessaire et proportionnée ?
```

À retenir

• La liberté d'expression a deux faces : émettre et recevoir des informations et des idées.

• Ses limites se classent : réputation, vie privée, ordre public, protection des personnes, discours de haine comme catégorie abstraite.

• Le contrôle suit une grille : limite prévue par un texte, but légitime, nécessité et proportionnalité.

Exercice

Un blog fictif publie un billet en trois parties : (1) une critique argumentée, chiffres à l'appui, des prix pratiqués par une coopérative fictive de commerçants ; (2) une phrase affirmant, sans aucun document, que le président fictif de cette coopérative « garde pour lui » une partie des cotisations ; (3) un appel à boycotter tous les commerçants originaires d'une même région, présentés comme un groupe. Classe chaque partie dans la grille des limites de la leçon et justifie en deux ou trois phrases par partie.

✔ Corrigé
Partie (1) : critique et opinion documentées sur un sujet d'intérêt général — c'est le cœur protégé de la liberté d'expression ; le désaccord, même vif, avec une gestion ne rencontre aucune catégorie de limite. Partie (2) : l'affirmation vise la réputation ; elle impute un fait précis (un détournement de cotisations) à une personne identifiable, sans preuve produite : on bascule vers la catégorie diffamation, qui sera décomposée en leçon 4 — la distinction à retenir dès maintenant est que la partie (1) juge une gestion, la partie (2) accuse une personne d'un fait. Partie (3) : l'appel ne critique plus une gestion ni même une personne, il vise un groupe désigné par son origine et appelle à son exclusion : catégorie du discours de haine, décrite abstraitement, et atteinte à l'ordre public ; c'est la limite la plus ferme des trois, et le fait de l'écrire dans un billet par ailleurs critique ne la couvre pas. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de la presse et de la communication en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 2 — Le cadre malien de la presse et de la communication : présentation

Le cadre malien de la presse et de la communication repose d'abord sur les textes fondamentaux : la liberté de la presse et de la communication y est reconnue parmi les libertés publiques, dans la lignée des droits fondamentaux étudiés en DRO-L1-14. En dessous, des textes spécialisés organisent la matière : une loi relative à la presse et aux délits commis par son intermédiaire, des textes relatifs à la communication audiovisuelle, et des textes plus récents touchant à la communication en ligne et à la lutte contre la cybercriminalité. Ce cours les désigne par leur objet, comme les textes de référence à consulter au Journal officiel dans leur version en vigueur : c'est là, et non dans un manuel, que se lisent leurs dispositions précises, leurs définitions et leurs sanctions.

Autour de ces textes, plusieurs institutions interviennent, chacune par sa fonction. La Haute Autorité de la Communication est l'organe de régulation de la communication : elle veille, en général, à l'application des règles du secteur audiovisuel et, de plus en

plus, de la communication en ligne — ses missions sont détaillées en leçon 6. Le ministère chargé de la communication conduit la politique publique du secteur, sans se substituer au régulateur au quotidien. Les organisations professionnelles de journalistes — associations et organes d'autorégulation décrits par leur fonction — travaillent à la déontologie et à la défense de la profession. Le juge, enfin, tranche les litiges et les infractions : la régulation administrative ne remplace jamais le procès.

Pour s'orienter dans ce cadre, l'étudiant doit distinguer trois couches qui se superposent sans se confondre. La régulation, d'abord : des règles posées par les textes et mises en œuvre par une autorité, avec des réponses graduées. L'autorégulation, ensuite : les règles que la profession se donne elle-même, chartes et conseils de pairs, dont la sanction est professionnelle et morale, non pénale. Le droit commun, enfin : responsabilité civile, droit pénal général et droit du travail continuent de s'appliquer au journaliste comme à tout citoyen et à tout salarié. Toute la difficulté pratique du droit des médias tient dans l'articulation de ces trois couches — et dans le réflexe, avant toute affirmation, de vérifier le texte en vigueur.

L'essentiel
Le cadre malien combine des textes fondamentaux, une loi relative à la presse, des textes sur l'audiovisuel et la communication en ligne — tous à consulter au Journal officiel — et des institutions aux fonctions distinctes : régulateur (la Haute Autorité de la Communication), ministère, organisations professionnelles, juge. Régulation, autorégulation et droit commun forment trois couches à ne pas confondre.

Exemple — Cartographie du cadre malien : textes et institutions par fonctions

```
QUESTION POSÉE → OÙ CHERCHER / QUI AGIT
Garantie de la liberté → Textes fondamentaux
de la presse (libertés publiques)
Statut et infractions → Loi relative à la presse
de la presse (texte à consulter au J.O.)
Autorisation d'une radio → Haute Autorité de la
ou d'une télévision Communication (régulation)
Pluralisme à l'antenne → Haute Autorité de la
Communication (leçon 6)
Manquement déontologique → Autorégulation : organes
d'un journaliste professionnels de pairs
Atteinte à la réputation → Le juge (civil ou pénal)
par un article selon la voie choisie
Contrat d'un journaliste → Droit du travail (DRO-L2-10)
salarié et convention applicable
Communication en ligne → Textes sur la communication
et cybercriminalité en ligne (à consulter au J.O.)

RÉFLEXE : pour chaque question, identifier d'abord la
COUCHE (régulation / autorégulation / droit commun),
puis le texte EN VIGUEUR au Journal officiel.
```

À retenir

• Les textes maliens de la presse se désignent par leur objet et se consultent au Journal officiel, dans leur version en vigueur.

• La Haute Autorité de la Communication est l'organe de régulation ; le ministère conduit la politique publique ; le juge tranche les litiges.

• Régulation, autorégulation professionnelle et droit commun sont trois couches distinctes et complémentaires.

Exercice

Une radio associative fictive d'une commune fictive te pose quatre questions : (a) qui autorise son émission et veille à ses programmes ? (b) un auditeur s'estime diffamé par une émission : devant qui peut-il agir ? (c) la radio veut connaître les règles écrites applicables aux délits de presse : où les lire ? (d) son animateur salarié conteste son licenciement : quelle couche du cadre s'applique ? Réponds par les fonctions et les couches, sans citer aucune disposition.

✔ Corrigé

(a) Couche régulation : c'est l'organe de régulation de la communication — la Haute Autorité de la Communication — qui, par fonction, autorise l'exploitation audiovisuelle et veille au respect des règles des programmes ; la question se règle donc d'abord du côté du régulateur, non du ministère au quotidien. (b) L'atteinte à la réputation relève du juge, saisi selon la voie civile ou pénale : ni le régulateur ni les organisations professionnelles ne remplacent le procès, même si le régulateur peut par ailleurs examiner le manquement aux règles des programmes. (c) Dans la loi relative à la presse, lue dans sa version en vigueur au Journal officiel : le cours désigne le texte par son objet et n'en reproduit aucune disposition, c'est exactement le réflexe attendu. (d) Couche droit commun : le contrat de l'animateur est un contrat de travail ; le litige suit le droit du travail déjà étudié en DRO-L2-10 et DRO-L2-11, le statut de salarié ne disparaît pas parce que l'employeur est un média. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de la presse et de la communication en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Le statut et la déontologie du journaliste

Qui est journaliste ? Les systèmes de droit de la presse retiennent classiquement une définition professionnelle, présentée ici en notions : exercer, à titre d'activité principale, régulière et rémunérée, une activité de recherche et de traitement de l'information au service d'une entreprise de presse ou d'un média. La carte de presse — carte d'identité professionnelle — matérialise ce statut : sa fonction est d'identifier le journaliste, de faciliter son accès aux lieux et aux sources, et de servir de repère à l'administration et aux tiers. Elle est délivrée, selon les systèmes, par un organisme professionnel ou une commission décrite par sa fonction. Une précision de doctrine s'impose : la carte atteste d'un statut professionnel, elle n'est pas un permis d'informer — l'expression publique appartient à tous, comme l'a posé la leçon 1, et le débat sur la place des non-titulaires qui publient en ligne est repris en leçon 7.

Le journaliste est le plus souvent un salarié : son contrat relève du droit du travail étudié en DRO-L2-10 et DRO-L2-11. Deux notions spécifiques sont classiquement

attachées à la profession. La clause de conscience, d'abord : présentée comme une notion, elle protège le journaliste lorsque la ligne éditoriale de son média change de manière fondamentale au point de heurter ses convictions professionnelles — elle encadre alors son départ dans des conditions particulières, dont le détail relève des textes en vigueur. La protection des sources, ensuite : le journaliste peut être amené à taire l'identité de ceux qui l'informent ; ce secret, discuté dans tous les systèmes, est présenté comme un outil de la liberté d'informer, que les textes encadrent sans que ce cours en détaille le régime.

À côté du droit, la déontologie fixe les règles de conduite que la profession se donne. Ses principes classiques tiennent en quelques gestes : vérifier les faits avant de publier et croiser au moins deux sources indépendantes ; citer ses sources ou expliquer pourquoi on les protège ; séparer clairement le fait du commentaire, pour que le public sache ce qui est établi et ce qui est opiné ; respecter la présomption d'innocence des personnes mises en cause ; donner la parole à la personne critiquée ; corriger ses erreurs visiblement. La charte de Munich — la déclaration des devoirs et des droits des journalistes — est le repère déontologique classique de la profession, nommée ici en général, sans que ses devoirs soient reproduits. Retiens la différence de nature : un manquement déontologique expose à la sanction des pairs et à la perte de confiance du public ; seule une faute juridique expose au juge.

L'essentiel
Le journaliste professionnel se reconnaît à une activité principale, régulière et rémunérée d'information ; la carte de presse atteste ce statut sans être un permis d'informer. Salarié protégé par le droit du travail, il connaît des notions propres comme la clause de conscience et la protection des sources. Sa déontologie classique — vérifier, croiser, séparer fait et commentaire, corriger — a pour repère la charte de Munich, nommée en général.

Exemple — Charte de rédaction fictive — modèle d'exercice rédigé pour ce cours

```
CHARTE DE LA RÉDACTION DU « BAOBAB DE ZAMBOUGOU »
(journal fictif — charte inventée, modèle d'exercice)

1. VÉRIFIER. Aucun fait n'est publié sur une seule
source ; deux sources indépendantes au minimum.
2. NOMMER. Toute information indique d'où elle vient,
sauf source à protéger : le lecteur doit le savoir.
3. SÉPARER. Le fait d'abord, le commentaire ensuite,
et jamais l'un déguisé en l'autre.
4. ÉCOUTER. Toute personne mise en cause est invitée
à donner sa version avant publication.
5. PRÉSOMMER. Une personne poursuivie est présentée
comme innocente tant le juge n'a pas décidé.
6. PROTÉGER. L'identité d'une source confidentielle
ne se révèle jamais, même sous pression interne.
7. RESPECTER. Vie privée et image des personnes :
on ne publie que ce que l'intérêt public justifie.
8. CORRIGER. Toute erreur reconnue est corrigée
visiblement, au même emplacement que l'article.
9. REFUSER. Aucun avantage, aucun cadeau d'une source
ou d'un annonceur contre un traitement favorable.
10. RÉPONDRE. Les demandes de réponse et de
rectification sont traitées selon la leçon 5.

Signée par chaque membre de la rédaction fictive —
sans valeur officielle : un modèle pour s'entraîner.
```

À retenir

- La carte de presse atteste le statut professionnel du journaliste ; elle n'est pas un permis d'informer.
- Clause de conscience et protection des sources sont des notions classiques du statut, à lire dans les textes en vigueur.
- Déontologie classique : vérifier et croiser, séparer fait et commentaire, écouter la personne mise en cause, corriger — repère : la charte de Munich.

Exercice

Dans une rédaction fictive, une journaliste reçoit d'un employé fictif d'une coopérative un document interne suggérant une gestion irrégulière de la caisse. Le rédacteur en chef veut publier « ce soir », avant un journal concurrent, avec le nom de l'employé et sans appeler la coopérative. À l'aide des principes de la leçon et de la charte modèle, liste les gestes à accomplir avant publication et ce qu'il faut refuser.

✔ Corrigé
Gestes à accomplir : (1) vérifier — recouper le document par une seconde source indépendante et, si possible, par les pièces de gestion de la coopérative ; un document unique, d'origine intéressée, ne suffit pas. (2) Écouter la personne mise en cause : appeler la coopérative pour recueillir sa version et l'intégrer à l'article — c'est à la fois un principe déontologique et, en pratique, la meilleure protection contre l'erreur. (3) Séparer fait et commentaire : publier ce qui est établi, signaler ce qui reste une allégation, sans transformer le soupçon en affirmation. (4) Présomption et prudence : tant que rien n'est jugé, la gestion est « présentée comme irrégulière par un document », non qualifiée de détournement. À refuser : publier le nom de l'employé-source — la protection des sources l'interdit et l'exposerait personnellement — et publier dans l'urgence sans vérification : la course contre le concurrent n'est pas un principe de la charte, la vérification en est un. Si la version de la coopérative arrive après publication, la correction visible et le droit de réponse (leçon 5) prendront le relais. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de la presse et de la communication en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Les infractions par voie de presse : diffamation et injure (aperçu)

Cet aperçu prolonge la grille de la leçon 1 et garde la sobriété de DRO-L2-06 : on étudie des éléments constitutifs, jamais des propos reproduits. La diffamation est classiquement définie comme l'allégation ou l'imputation publique d'un fait précis, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps identifié ou identifiable. Trois éléments la structurent : un fait précis — datable, vérifiable, discutable en vrai ou en faux ; une atteinte à l'honneur ou à la considération — la réputation sociale de la personne ; et une publicité — le propos est communiqué au public, ce qui distingue le délit de presse de la confidence privée. C'est le caractère précis du fait qui sépare la diffamation du simple jugement de valeur : traiter une gestion de « désastreuse » est une opinion ; affirmer sans preuve que son trésorier fictif a détourné la caisse est une imputation de fait.

L'injure est l'autre grande figure : une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis. Son élément central est le caractère outrageant du propos, apprécié dans son contexte — public visé, ton, support — et non dans tel ou tel mot isolé. La frontière entre les deux infractions est un exercice classique de qualification : le même texte peut contenir les deux, et un propos en apparence d'opinion peut dissimuler une imputation de fait que le juge dégagera. S'y rattachent, en catégories voisines nommées sans développement, la provocation à des infractions et les fausses nouvelles troublant l'ordre public ; et l'ensemble connaît, en droit de la presse, des mécanismes procéduraux protecteurs discutés — notamment une prescription brève, présentée comme notion, dont la mesure relève des textes en vigueur et n'est jamais énoncée dans ce cours.

Face à une accusation de diffamation, deux défenses classiques structurent le débat. L'exception de vérité, d'abord : l'auteur démontre la vérité du fait imputé ; la doctrine discute ses limites — tous les faits ne peuvent pas être « prouvés » en justice,

notamment ceux qui touchent à la vie privée ou à un passé lointain, et la preuve doit être complète et de bonne administration. La bonne foi, ensuite : lorsque la vérité ne peut être rapportée, l'auteur peut faire valoir des éléments discutés classiquement sous quatre rubriques — un but légitime d'information, l'absence d'animosité personnelle, la prudence dans l'expression, le sérieux de l'enquête préalable. Restent les suites : la voie pénale et la voie civile peuvent se combiner ou s'exclure selon les systèmes, la réparation passant aussi par la réponse et la rectification de la leçon 5. Un débat traverse enfin la matière : faut-il dépénaliser les délits de presse ? Ses partisans soutiennent que la prison — même seulement encourue — inhibe le débat public et que la réparation civile suffit ; ses contradicteurs répondent que la protection de la réputation exige une sanction dissuasive et que la voie civile est lente et coûteuse pour les victimes. Le cours présente ce débat attribué, sans trancher.

L'essentiel
Diffamation : allégation publique d'un fait précis attentatoire à l'honneur ou à la considération. Injure : expression outrageante sans imputation de fait. Défenses classiques : l'exception de vérité, bornée par la doctrine, et la bonne foi, appréciée par le but, l'absence d'animosité, la prudence et l'enquête. La dépénalisation des délits de presse reste un débat présenté des deux côtés.

Exemple — Dossier fictif de diffamation — éléments testés, défenses raisonnées

```
DOSSIER D'EXERCICE (article fictif résumé en une phrase)
« Le texte affirme, sans preuve, que le trésorier fictif
d'une coopérative agricole aurait détourné la caisse
commune. » — Aucun autre propos n'est reproduit.

ÉLÉMENTS TESTÉS
Fait précis ? OUI — un détournement de fonds est
datable, vérifiable, discutable en vrai ou en faux.
Atteinte ? OUI — l'honnêteté d'un trésorier est au
cœur de sa considération professionnelle.
Publicité ? OUI — texte publié et lu par le public.
Personne identifiable ? OUI — fonction + coopérative
désignées suffisent, même sans nom propre.

DÉFENSES RAISONNÉES
Exception de vérité : l'auteur doit PROUVER le
détournement (pièces de caisse, écritures). À défaut
de pièces, la défense tombe.
Bonne foi : but d'informer les sociétaires ? oui.
Animosité ? à examiner. Prudence ? le conditionnel
seul ne suffit pas. Enquête ? aucune pièce vue :
défense fragile en l'état du dossier fictif.

QUALIFICATION RETENUE (exercice) : diffamation,
faute d'éléments de défense établis.
```

À retenir

• Le critère de partage : fait précis et vérifiable (diffamation) contre expression outrageante sans fait (injure).

• L'exception de vérité exige une preuve complète du fait ; certains faits, comme ceux de la vie privée, s'y prêtent mal.

• La bonne foi se discute en quatre rubriques classiques : but légitime, absence d'animosité, prudence, enquête sérieuse.

Exercice

Deux textes fictifs paraissent le même jour sur un site d'information inventé. Texte 1 : « La gestion du président fictif de l'amicale des commerçants est un naufrage : jamais un bilan n'a été présenté aux membres. » Texte 2 : « Le président fictif de l'amicale garde les cotisations des membres sur son compte personnel. » Qualifie chacun au regard de la leçon, puis indique quelle défense serait envisageable pour chacun et ce qu'elle exigerait.

✔ Corrigé

Texte 1 : « naufrage » est un jugement de valeur sur une gestion, appuyé sur un élément énoncé (l'absence de bilan présenté) ; on est dans l'opinion et la critique, protégées par la liberté d'expression, tant que l'élément d'appui n'est pas lui-même une imputation fausse — le terme, même dur, ne contient pas d'accusation de fait distincte. Texte 2 : l'affirmation impute un fait précis — la conservation de fonds collectifs sur un compte personnel — vérifiable par les écritures de l'amicale, et attentatoire à la considération d'un gestionnaire de fonds : qualification de diffamation en exercice, si le fait n'est ni prouvé ni couvert par la bonne foi. Défenses : pour le texte 2, l'exception de vérité exigerait la preuve complète du fait (relevés, écritures de l'amicale fictive) ; à défaut, la bonne foi supposerait un but d'information des membres, une enquête sérieuse préalable (demande de réaction au président, consultation des pièces disponibles), une expression mesurée et l'absence d'animosité — chaque rubrique se plaide, aucune ne se présume. Pour le texte 1, la « défense » tient surtout à la qualification : démontrer qu'il s'agit d'une opinion sur un fait d'intérêt collectif, non d'une imputation. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de la presse et de la communication en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 5 — Le droit de réponse et de rectification

Le droit de réponse est le mécanisme par lequel une personne nommée ou désignée dans une publication peut exiger l'insertion de sa réponse dans le même support. Sa logique est celle d'un rééquilibrage immédiat : le même public qui a lu l'article lira la réponse de la personne mise en cause, sans que celle-ci ait à saisir d'abord un juge. Présenté en mécanismes, le dispositif comporte classiquement plusieurs traits discutés en doctrine : il bénéficie à toute personne visée, sans qu'elle ait à démontrer une faute du média ; il porte sur les faits et les appréciations qui la concernent ; son insertion est en principe gratuite — la gratuité est discutée comme la condition de l'égalité entre le média et la personne visée ; et la réponse paraît dans des conditions de visibilité comparables à celles du texte initial. Le média ne peut la refuser que dans des cas bornés, décrits en catégories : réponse étrangère au sujet, contraire aux lois ou

attentatoire aux droits des tiers. Les délais et les formats précis de ce mécanisme relèvent des textes en vigueur, que ce cours ne chiffre jamais.

La rectification est la sœur distincte du droit de réponse : elle vise l'exactitude matérielle. Là où la réponse apporte la version de la personne — « voici ce que j'ai à dire » —, la rectification corrige un fait inexact — « voici ce qui est ». Elle peut émaner d'une autorité ou d'une personne concernée lorsqu'une information factuelle est erronée : un chiffre de gestion mal rapporté, une fonction attribuée à tort, un événement déformé. La pratique journalistique la prolonge spontanément : l'erratum volontaire, publié visiblement, relève de la déontologie de la leçon 3 et désamorce bien des litiges. Distinguer les deux mécanismes est un exercice de précision : la réponse ne corrige pas un fait, elle y réplique ; la rectification ne réplique pas, elle rétablit un fait.

Ces mécanismes ont une portée qu'il faut mesurer honnêtement. La réponse ne vaut ni condamnation ni acquittement du média : l'infraction éventuelle et la responsabilité s'apprécient séparément devant le juge, et la publication de la réponse peut au contraire témoigner de la bonne foi de la rédaction. Inversement, le refus d'insertion peut lui-même devenir un litige. Dans l'audiovisuel, la réponse prend la forme d'un communiqué lu ou diffusé à l'antenne ; en ligne, elle soulève des questions discutées — réponse insérée dans l'article, article complété et daté — que les textes et la pratique encadrent progressivement. Enfin, ces voies rapides n'excluent ni la négociation amiable ni la médiation, rencontrées en DRO-L2-19 : beaucoup de conflits de presse se règlent par une correction négociée, plus vite qu'au procès.

L'essentiel
Le droit de réponse permet à la personne nommée d'obtenir l'insertion de sa version dans le même support, en principe gratuitement et avec une visibilité comparable ; la rectification, elle, rétablit un fait matériellement inexact. Les deux mécanismes sont rapides et distincts du procès, et leurs délais et formats se lisent dans les textes en vigueur, jamais dans ce cours.

Exemple — Dossier fictif de droit de réponse — demande et réponse rédigées (modèles d'exercice)

```
DEMANDE (modèle d'exercice rédigé pour ce cours)
« Madame la directrice de la publication du journal
fictif Le Baobab de Zambougou,
Votre édition récente affirme, sans preuve, que j'ai,
comme trésorier fictif de la coopérative agricole de
Zambougou, détourné la caisse commune. Je suis nommément
désigné par ma fonction. J'exerce le droit de réponse et
vous demande d'insérer le texte ci-joint dans votre
prochaine édition, à visibilité comparable.
Signé : le trésorier fictif mis en cause. »

RÉPONSE (modèle d'exercice rédigé pour ce cours)
« Je conteste formellement le détournement qui m'est
imputé. La caisse de la coopérative est tenue par deux
signataires, dont je ne suis pas le seul ; les écritures
sont présentées aux sociétaires en assemblée et le
dernier contrôle n'a relevé aucun manquant. J'ai remis
l'ensemble des pièces à qui de droit et je demande que
cette réponse paraisse comme l'article a paru.
Signé : le trésorier fictif de la coopérative. »

LECTURE : la demande identifie l'article, la personne
et le texte à insérer ; la réponse reste sur les faits,
sans injure ni nouvelle accusation — conditions
classiques d'une insertion sans difficulté.
```

À retenir

- Droit de réponse : la version de la personne nommée, insérée dans le même support, en principe gratuitement.
- Rectification : le rétablissement d'un fait matériellement inexact — corriger, non répliquer.
- La publication de la réponse ne juge pas la responsabilité du média ; le refus d'insertion peut devenir un litige.

Exercice

Après l'article fictif de la leçon 4, deux courriers fictifs parviennent à la rédaction : (a) le conseil fictif de la coopérative écrit : « vos chiffres de cotisations sont faux : vous avez additionné les chiffres de deux campagnes ; voici les bons, publiez-les » ; (b) le président fictif de la coopérative exige que sa réponse paraisse non dans le journal, mais affichée aux frais du journal sur la place du marché, et qu'en échange il retire sa plainte. Trie ces demandes selon les mécanismes de la leçon et dis ce que la rédaction peut accepter, corriger ou refuser, en motivant brièvement.

✔ Corrigé
(a) C'est une demande de rectification : elle vise un fait matériel — des chiffres inexacts — et en fournit la version exacte ; la rédaction doit vérifier les pièces transmises puis, si l'erreur est réelle, publier la rectification et, par déontologie, un erratum visible. (b) Le droit de réponse a pour logique l'insertion dans le même support, là où le même public lira la réponse ; l'affichage sur la place du marché, aux frais du journal, sort de ce mécanisme tel qu'il est présenté dans ce cours : la rédaction peut donc refuser cette modalité tout en acceptant le principe d'une réponse insérée dans le journal. Le couplage avec le retrait de la plainte relève d'une négociation entre les parties — possible, comme tout accord amiable vu en DRO-L2-19 — mais il ne transforme pas le mécanisme du droit de réponse et ne lie pas le juge. Enfin, publier la réponse n'efface pas par elle-même l'éventuelle infraction : les deux questions — insertion et responsabilité — restent distinctes. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de la presse et de la communication en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 6 — La régulation de l'audiovisuel : organes et missions

Pourquoi l'audiovisuel est-il régulé alors que la presse écrite est plutôt soumise au juge après publication ? La justification classique tient à la rareté des fréquences : le spectre hertzien qui porte les radios et les télévisions est une ressource limitée, que l'État organise en attribuant des autorisations d'émettre ; à cette attribution s'attachent des missions d'intérêt général. Au Mali, cet office est celui de la Haute Autorité de la Communication, nommée en leçon 2 : organe de régulation décrit par ses missions générales — autoriser et suivre l'activité des opérateurs, veiller au pluralisme et à l'honnêteté de l'information à l'antenne, protéger le public, notamment les personnes vulnérables, et garantir l'égal accès des courants d'opinion aux antennes. L'indépendance de l'organe à l'égard du pouvoir politique comme des opérateurs est discutée dans tous les systèmes comme la condition de sa crédibilité : réguler n'est pas gouverner les programmes.

Les instruments de la régulation sont gradués et essentiellement postérieurs à la diffusion : le régulateur n'examine pas les programmes avant leur passage à l'antenne — la censure préalable est le contraire de son office. Il délivre les autorisations et conclut avec les opérateurs des engagements écrits décrivant leurs obligations de programmes ; il suit les émissions diffusées, reçoit les plaintes du public, adresse des observations et des recommandations, et peut mettre en demeure un opérateur de respecter ses obligations. En période de campagne, deux notions structurent son action : le pluralisme — l'expression équilibrée des courants de pensée et d'opinion — et le temps de parole — la mesure des temps d'antenne des acteurs de la campagne ; ce cours les présente comme des notions de régulation, dont les règles chiffrées relèvent des textes et des décisions du régulateur, jamais énoncés ici.

Lorsque le suivi révèle un manquement, la réponse de l'organe est elle-même graduée, en catégories : observations et avertissements d'abord, mise en demeure ensuite, puis sanctions proprement dites — qui peuvent revêtir, selon les systèmes,

une nature financière, une suspension d'émission ou, au plus grave, le retrait de l'autorisation ; aucune mesure n'en est chiffrée dans ce cours. Cette gradation est encadrée par des garanties : l'opérateur est entendu, la décision est motivée, et un recours au juge reste ouvert — le régulateur n'est pas au-dessus du droit. La doctrine discute enfin les frontières de la régulation : son extension au numérique, étudiée en leçon 7, et le risque, symétrique de celui de la censure, d'une régulation trop présente qui refroidirait l'expression — débat attribué que l'étudiant doit savoir exposer des deux côtés.

L'essentiel
La régulation audiovisuelle se justifie classiquement par la rareté des fréquences et les missions d'intérêt général des opérateurs. La Haute Autorité de la Communication autorise, suit les programmes après diffusion — jamais de censure préalable —, veille au pluralisme et répond aux manquements par une échelle graduée de mesures, sous le contrôle du juge.

Exemple — Dossier fictif de régulation — radio fictive, manquements sobres, réponses graduées

```
DOSSIER « RADIO ZAMBOUGOU » (radio fictive d'exercice)

MANQUEMENTS SOBRES CONSTATÉS (après diffusion)
M1. Une émission a repris une rumeur de marché sans
vérification ni présentation comme rumeur.
M2. La parole n'a pas été donnée à la coopérative
fictive critiquée dans cette émission.
M3. Pendant une période de campagne fictive, une
seule liste a été invitée, semaine après semaine.

RÉPONSES GRADUÉES DE L'ORGANE (mécanismes)
Étape 1. OBSERVATION : lettre rappelant les règles
d'honnêteté de l'information (réponse à M1, M2).
Étape 2. RECOMMANDATION publique sur l'équilibre des
invitations en période de campagne (réponse à M3).
Étape 3. MISE EN DEMEURE si les manquements se
répètent : injonction de se conformer, sous peine
de sanction.
Étape 4. SANCTION en catégories (financière,
suspension d'émission, au plus grave retrait de
l'autorisation) — jamais chiffrée dans ce cours.

GARANTIES : la radio est entendue, la décision est
motivée, un recours au juge est ouvert.
```

À retenir

- Le régulateur intervient après diffusion : autoriser, suivre, recommander, mettre en demeure, sanctionner en dernier ressort.
- Pluralisme et temps de parole sont des notions de régulation des campagnes, sans règles chiffrées énoncées dans ce cours.

• Toute mesure du régulateur suppose une procédure contradictoire, une motivation et un recours au juge.

Exercice

Une télévision fictive diffuse, en période de campagne fictive, un débat auquel une seule famille de candidats est invitée ; la même semaine, elle interrompt brutalement une émission de direct sans explication au public. Un téléspectateur écrit : « le régulateur doit interdire cette chaîne avant son prochain débat ». À l'aide de la leçon, explique ce que le régulateur peut faire, dans quel ordre, et pourquoi la demande du téléspectateur, telle quelle, ne peut pas être satisfaite.

✔ Corrigé

Le régulateur peut d'abord examiner les programmes diffusés : l'invitation déséquilibrée touche la notion de pluralisme et l'interruption inexpliquée peut relever des engagements de l'opérateur. Sa réponse suit l'échelle graduée : observation ou recommandation à la chaîne pour rétablir l'équilibre des invitations, mise en demeure si le manquement persiste ou se répète, sanction en catégories en dernier ressort — chaque étape supposant que l'opérateur soit entendu et la décision motivée, avec recours au juge. La demande du téléspectateur échoue sur deux points : d'une part, « interdire avant le prochain débat » serait un contrôle préalable des programmes, contraire à l'office du régulateur, qui intervient après diffusion ; d'autre part, une interdiction immédiate et définitive sauterait toutes les étapes de la gradation et les garanties de procédure. Le téléspectateur n'est pas pour autant sans voie : sa plainte alimente utilement le suivi de l'organe, c'est exactement le rôle reconnu au public dans le mécanisme. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de la presse et de la communication en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Médias numériques et réseaux sociaux : enjeux juridiques

Le numérique a déplacé la frontière posée en leçon 3 : publier n'exige plus ni imprimerie ni fréquence. Chacun peut émettre, et la question juridique centrale devient celle des intermédiaires qui rendent cette émission possible : les plateformes et les hébergeurs, qui stockent et diffusent les contenus des utilisateurs. Leur statut est débattu et attribué dans tous les systèmes. D'un côté, les traiter comme de simples hébergeurs techniques protège la liberté d'expression de millions d'utilisateurs qu'elles ne peuvent pas relire un à un ; de l'autre, leur puissance de diffusion et leurs outils de mise en avant font discuter une responsabilité renforcée, au moins lorsqu'elles ont connaissance d'un contenu manifestement illicite. Le mécanisme général le plus répandu, présenté ici sans texte précis, combine trois temps : pas de surveillance générale imposée, un signalement par les utilisateurs, puis un retrait rapide du contenu signalé lorsque son illicéité est établie — le juge demeurant l'arbitre final des cas contestés.

La désinformation est le second enjeu. Décrite en notion, elle désigne la diffusion délibérée d'informations fausses ou trompeuses, à distinguer de l'erreur de bonne foi

— que la rectification de la leçon 5 suffit à traiter — et de l'opinion, fût-elle fausse aux yeux du lecteur. Le problème juridique qu'elle pose est discuté des deux côtés. D'un côté, des voix soutiennent que la fausse information massive fausse le débat public et la concurrence loyale des idées, et justifie des mécanismes de retrait rapide et de transparence des plateformes. De l'autre, des voix répondent que qualifier officiellement le vrai et le faux expose à une censure déguisée, et que la réponse doit passer par la vérification, l'éducation aux médias et le juge plutôt que par des retraits administratifs. Ce cours n'arbitre pas ce débat : il enseigne la chaîne de réponses graduée — signalement, vérification par des tiers identifiés, réponse et rectification en ligne, régulateur dans son champ, juge en dernier ressort — qui permet de réagir sans confondre erreur, opinion et manipulation.

Troisième enjeu : les personnes. La republication en ligne d'une atteinte à l'honneur engage la responsabilité de son auteur comme dans la presse, et la question de l'anonymat ou du pseudonymat des comptes est discutée entre protection des lanceurs d'alerte et identification des auteurs d'abus. La vie privée et le droit à l'image, étudiés en DRO-L1-05, sont mis à l'épreuve par la copie et la rediffusion sans fin des images ; la protection des données personnelles, dont le cadre malien a été rencontré en DRO-L1-19, encadre les traitements que les plateformes font des informations des utilisateurs. Enfin, certains comportements en ligne franchissent le seuil du pénal : la cybercriminalité fait l'objet, au Mali, de textes nommés en général comme des textes à consulter au Journal officiel, qui prolongent en ligne les infractions classiques — menaces, escroqueries, atteintes aux systèmes — sans que ce cours en détaille les dispositions. Le réflexe final est celui de tout le cours : identifier l'acteur, le mécanisme et le texte en vigueur avant de conclure.

L'essentiel
En ligne, la responsabilité se distribue entre auteurs, hébergeurs et plateformes selon des mécanismes débattus : signalement, retrait du contenu illicite établi, juge en dernier ressort. La désinformation se traite par une chaîne graduée — vérifier, répondre, réguler, juger — sans confondre erreur, opinion et manipulation, tandis que vie privée, image et données personnelles prolongent en ligne les protections déjà étudiées.

Exemple — Dossier fictif de désinformation numérique — chaîne de réponses raisonnée

```
SITUATION (fausse information fictive, décrite sans
la reproduire) : un message largement partagé affirme
qu'une coopérative agricole fictive « a fait faillite
et fermé ses dépôts », alors qu'elle fonctionne. Des
sociétaires s'inquiètent ; des clients se détournent.

CHAÎNE DE RÉPONSES RAISONNÉE
1. SIGNALEMENT : la coopérative signale le message à
la plateforme, pièces à l'appui (activité réelle).
2. VÉRIFICATION : un service de vérification des
faits fictif compare l'affirmation aux éléments
établis : aucun dépôt fermé, activité continue.
3. RÉPONSE : la coopérative publie un démenti sourcé ;
la plateforme est invitée à attacher la vérifi-
cation au message signalé et à en réduire la
diffusion tant qu'il circule comme « information ».
4. RÉGULATEUR : dans son champ (communication en
ligne), il peut être saisi des manquements aux
règles applicables aux opérateurs concernés.
5. JUGE, EN DERNIER RESSORT : si un auteur identifié
a diffusé sciemment l'atteinte, responsabilité et
réparation se plaident devant lui.

PRINCIPE : on répond d'abord par la preuve et la
parole, la contrainte ne vient qu'en dernier.
```

À retenir

- Hébergeur ne veut pas dire éditeur : le mécanisme général est signalement, puis retrait du contenu illicite établi, sans surveillance générale.
- Désinformation, erreur et opinion sont trois choses différentes : chacune appelle une réponse différente.
- Le juge reste le dernier ressort ; vie privée, image et données personnelles se prolongent en ligne (renvois DRO-L1-05 et DRO-L1-19).

Exercice

Le texte fictif de diffamation de la leçon 4 — le trésorier fictif accusé sans preuve — est republié tel quel par un compte anonyme fictif, puis partagé par des centaines de comptes. La coopérative fictive te demande : « qui doit répondre de quoi, et dans quel ordre agir ? » Construis la réponse en distinguant l'auteur initial, le compte qui republie, les comptes qui partagent, la plateforme, et la chaîne d'action de la coopérative.

✔ Corrigé
L'auteur initial répond de la publication d'origine : la qualification de diffamation, les exceptions de vérité et de bonne foi s'apprécient comme en leçon 4, le support numérique ne change pas les éléments. Le compte qui republie commet une publication nouvelle : reprendre à son compte une imputation la fait sienne, et l'anonymat du compte est une difficulté d'identification, non une immunité de principe. Les comptes qui partagent participent à la diffusion ; leur situation s'apprécie avec mesure — intention, audience, connaissance du caractère litigieux —, sans assimiler mécaniquement chaque partage à l'édition initiale. La plateforme, comme hébergeur, n'a pas à surveiller l'ensemble des contenus, mais le mécanisme du signalement documenté l'oblige à traiter le contenu signalé : retrait si l'illicéité est établie, juge en cas de contestation. Ordre d'action pour la coopérative : conserver les preuves (captures datées), signaler à la plateforme avec les pièces de bonne gestion, publier un démenti sourcé, exercer la réponse dans les supports concernés, saisir le régulateur dans son champ si un opérateur est en cause, et le juge en dernier ressort pour la responsabilité et la réparation. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de la presse et de la communication en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — TD 1 — Un dossier complet de presse fictif, de l'article au régulateur

Relis le fil rouge du cours : le journal fictif « Le Baobab de Zambougou » publie l'article accusant sans preuve le trésorier fictif d'une coopérative ; la radio fictive « Radio Zambougou » reprend l'accusation à l'antenne sans vérifier ; le trésorier envoie la demande de réponse rédigée en leçon 5, que le journal refuse d'insérer au motif que « la réponse est trop longue » ; la coopérative signale la reprise à la radio et saisit l'organe de régulation ; un compte anonyme fictif diffuse ensuite l'article sur un réseau social. Travail : (1) qualifie la publication du journal ; (2) apprécie la position de la radio au regard de ses obligations ; (3) juge le refus d'insertion du journal ; (4) décris la chaîne d'acteurs et de réponses pour la diffusion en ligne. Chaque réponse en cinq à huit lignes, mécanismes seulement.

✔ Corrigé du TD 1
(1) Le journal : l'article impute un fait précis (un détournement de caisse) à une personne identifiable, publiquement, sans preuve produite : les éléments de la diffamation sont réunis en exercice ; l'exception de vérité exigerait les pièces de la caisse, et la bonne foi est fragilisée par l'absence d'enquête et de parole donnée au trésorier — prudence et enquête sérieuse manquent aux rubriques classiques. (2) La radio : en reprenant l'accusation sans vérification, elle commet sa propre publication et manque en outre aux règles d'honnêteté de l'information que le régulateur fait respecter dans l'audiovisuel ; la reprise d'un confrère ne vaut ni vérification ni immunité. (3) Le refus du journal : le droit de réponse s'exerce par insertion dans le même support, en principe gratuitement et à visibilité comparable ; les motifs de refus tiennent en catégories bornées — réponse étrangère au sujet, contraire aux lois, attentatoire aux tiers — et la seule longueur alléguée n'y suffit pas sans autre démonstration : le refus expose le journal à un litige distinct. (4) En ligne : le compte anonyme répond comme auteur d'une publication nouvelle ; la plateforme traite le signalement documenté de la coopérative ; le régulateur agit dans son champ sur les opérateurs ; le juge, en dernier ressort, tranche responsabilité et réparation. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de la presse et de la communication en vigueur et un professionnel du droit.

TD 2 — TD 2 — Audit déontologique d'un article fictif

Un article fictif d'un site inventé annonce : titre — « Le scandale de la coopérative » ; corps du texte — un document interne unique, cité sans nom de source et sans recoupement ; le président fictif de la coopérative est qualifié de « voleur » avant tout jugement ; aucune réaction de la coopérative n'est rapportée ; peu après, le site corrige discrètement une erreur de chiffre sans le signaler. Travail : passe l'article au crible de la charte modèle de la leçon 3 et des principes de déontologie ; relève chaque manquement, rattache-le au principe concerné et propose la conduite correcte. Puis dis lesquels de ces manquements peuvent aussi devenir des fautes juridiques, et devant qui.

✔ Corrigé du TD 2
Manquements déontologiques : (1) source unique non recoupée — principe de vérification (charte modèle, point 1) : il fallait deux sources indépendantes ou les pièces de gestion ; (2) source non identifiée sans mention d'une protection — principe de transparence sur l'origine de l'information (point 2) ; (3) titre et corps confondent soupçon et fait établi — principe de séparation du fait et du commentaire (point 3) ; (4) personne mise en cause non entendue — principe d'écoute préalable (point 4) ; (5) qualification de « voleur » avant jugement — atteinte à la présomption d'innocence (point 5) ; (6) correction silencieuse — principe de correction visible (point 8) : l'erratum devait être signalé au même emplacement. Passage au juridique : accuser une personne identifiable d'un fait précis sans preuve expose à la qualification de diffamation devant le juge (leçon 4) ; la personne dispose en outre du droit de réponse et de la rectification (leçon 5) ; les manquements purement déontologiques — titre partial, correction discrète — relèvent de l'autorégulation professionnelle et de la confiance du public, non du juge. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de la presse et de la communication en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — TP — Construire la fiche de rédaction d'un média fictif d'école

Tu fondes, sur le papier, le journal fictif d'un établissement scolaire ou universitaire : « La Plume de l'école ». Rédige sa fiche de rédaction complète : (1) une charte courte de huit principes adaptés de la leçon 3 ; (2) une procédure de vérification en cinq étapes avant publication ; (3) un modèle de traitement d'une demande de réponse ou de rectification (accusé de réception, examen, décision, insertion ou refus motivé) ; (4) une conduite à tenir en cas de signalement d'un contenu litigieux publié par le journal sur un réseau social. La fiche doit tenir sur deux pages et pouvoir être affichée dans la salle de rédaction.

✔ Attendus du TP 1
Attendus de la fiche modèle. Charte (huit principes, adaptation libre mais fidèle) : vérifier avant de publier ; croiser deux sources ; séparer fait et commentaire ; écouter la personne mise en cause ; respecter présomption d'innocence, vie privée et image ; protéger ses sources ; corriger visiblement ; refuser tout avantage lié à un article. Procédure de vérification : identifier la source et son intérêt éventuel ; recouper par une source indépendante ; vérifier les pièces et les chiffres ; solliciter la réaction de la personne concernée ; relecture par un second membre avant publication. Modèle de réponse : enregistrer la demande et accuser réception ; examiner si elle vise une réponse (version de la personne) ou une rectification (fait inexact) ; décider l'insertion dans le même support, en principe gratuitement, ou motiver un refus au regard des catégories bornées ; conserver l'échange. Conduite en cas de signalement : conserver les preuves, examiner le contenu et la vérification faite à l'époque, publier correction ou réponse si l'erreur est réelle, traiter le signalement auprès de la plateforme, et n'escalader vers le régulateur ou le juge que si le litige persiste. La fiche est un modèle d'exercice : dans un média réel, elle se confronte aux textes en vigueur et aux chartes professionnelles applicables. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de la presse et de la communication en vigueur et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Deux demandes fictives arrivent au journal « Le Baobab de Zambougou ». Demande A : « Votre article écrit que la coopérative compte 200 sociétaires ; elle en compte 250 ; corrigez ce chiffre. » Demande B : « Votre article suggère que le conseil de la coopérative a mal géré les stocks ; le conseil conteste cette appréciation et entend exposer sa gestion point par point. » Pour chacune : nomme le mécanisme, dis ce que le journal doit en faire et ce qui distingue les deux situations.

✔ Corrigé
Demande A : rectification. Elle vise un fait matériel unique — un nombre de sociétaires — et en donne la valeur exacte ; le journal vérifie (registre de la coopérative fictive) et, si l'erreur est réelle, publie la correction, idéalement doublée d'un erratum visible par déontologie. Demande B : droit de réponse. Il ne s'agit plus d'un fait à rétablir mais d'une appréciation contestée, à laquelle le conseil oppose sa version : le journal doit insérer la réponse dans le même support, en principe gratuitement et à visibilité comparable, sans pouvoir la réécrire ni la commenter dans le même espace. La distinction tient à l'objet : la rectification rétablit un fait ; la réponse réplique à un propos. Une même situation peut cumuler les deux — ici, si la gestion avait été décrite avec des chiffres faux, le conseil aurait pu demander la rectification des chiffres et la réponse sur l'appréciation. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de la presse et de la communication en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 2

Classe chacune de ces quatre publications fictives dans la grille des limites de la leçon 1 et justifie en une phrase : (a) un éditorial fictif critiquant vertement la politique de prix d'une coopérative ; (b) une enquête fictive documentée, pièces à l'appui, sur les retards de livraison d'un transporteur fictif ; (c) un texte fictif affirmant sans pièce qu'un receveur fictif de marché « empoche » les droits de place ; (d) un message fictif, décrit sans être reproduit, appelant à refuser tout service aux membres d'une communauté désignée.

✔ Corrigé
(a) Opinion et critique sur un sujet d'intérêt général : cœur protégé de la liberté d'expression, aucune catégorie de limite rencontrée — la vigueur du ton ne change pas la qualification. (b) Information vérifiée et documentée : exercice ordinaire et protégé du journalisme ; les rubriques de la bonne foi — enquête sérieuse, prudence, but d'informer — seraient satisfaites en exercice. (c) Catégorie réputation : imputation d'un fait précis (détournement des droits de place) à une personne identifiable, publiée sans pièce : piste diffamation de la leçon 4, la charge de la preuve pesant sur l'auteur pour l'exception de vérité. (d) Catégorie discours de haine, décrite abstraitement : l'appel vise un groupe désigné par ce qu'il est et appelle à son exclusion des services ; limite parmi les plus fermes, doublée d'une atteinte possible à l'ordre public. Le classement montre la gradation du cours : tout n'est pas « scandaleux » de la même manière — la grille distingue l'opinion, l'information, l'accusation sans preuve et l'appel à l'exclusion. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de la presse et de la communication en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 3

Exercice d'argumentation neutre : « Faut-il dépénaliser les délits de presse ? » Construis, en deux colonnes attribuées, les arguments complets des deux positions — celle des partisans de la dépénalisation et celle de ses contradicteurs — en quatre arguments chacun, puis conclus en une phrase ce que ce débat révèle sur l'équilibre de la leçon 1. Il est interdit de trancher : seules comptent l'exactitude et la loyauté des deux exposés.

✔ Corrigé
Position des partisans de la dépénalisation (attribuée) : la seule possibilité d'une peine de prison refroidit le débat public, surtout pour les petits médias ; la réputation peut être réparée par la voie civile, la réponse et la rectification, plus rapides ; la prison pour un écrit est, selon eux, disproportionnée par nature ; le pénal expose enfin à des usages stratégiques contre les journalistes gênants. Position des contradicteurs (attribuée) : sans sanction forte, les atteintes graves à la réputation resteraient impunies pour les victimes sans moyens d'un long procès civil ; la réponse ne répare pas tout, notamment en ligne où l'original circule plus que la correction ; le droit pénal de la presse comporte déjà, selon eux, des garanties procédurales protectrices ; et la dépénalisation risquerait d'être lue comme un permis de nuire. Conclusion attendue : le débat ne porte pas sur la valeur de la liberté d'expression — les deux positions la reconnaissent — mais sur le point d'équilibre entre sa protection et celle de la réputation, c'est-à-dire sur la grille de proportionnalité de la leçon 1 appliquée au choix du législateur. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes de la presse et de la communication en vigueur et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Quelle est la double face de la liberté d'expression ?

   A) Elle protège seulement les journalistes professionnels

   B) Elle protège l'émission des informations et leur réception par le public

   C) Elle interdit toute limite légale à la publication

2. Dans la grille classique de contrôle, une limite à la liberté d'expression doit d'abord…

   A) être prévue par un texte accessible et prévisible

   B) être approuvée par le régulateur des médias

   C) concerner uniquement la presse écrite

3. Quel élément distingue la diffamation de l'injure ?

   A) La diffamation est toujours écrite, l'injure toujours orale

   B) La diffamation suppose un support payant

   C) La diffamation impute un fait précis et vérifiable ; l'injure est une expression outrageante sans imputation de fait

4. L'exception de vérité, comme défense en diffamation, consiste à…

   A) s'excuser publiquement

   B) prouver la vérité du fait imputé, de manière complète

   C) invoquer la bonne réputation de son journal

5. Laquelle de ces rubriques ne fait pas partie de l'appréciation classique de la bonne foi ?

A) Le but légitime d'information

B) La prudence dans l'expression

C) La taille de l'audience du média

6. Le droit de réponse permet à la personne nommée dans une publication…

A) d'obtenir l'insertion de sa version dans le même support

B) d'interdire définitivement le journal

C) de fixer elle-même la sanction du journaliste

7. En quoi la rectification se distingue-t-elle du droit de réponse ?

A) Elle ne concerne que la télévision

B) Elle rétablit un fait matériellement inexact au lieu d'apporter la version de la personne

C) Elle exige toujours un procès préalable

8. Quelle mission ne relève pas de l'organe de régulation de l'audiovisuel ?

A) Autoriser l'exploitation des services audiovisuels

B) Veiller au pluralisme des courants d'opinion à l'antenne

C) Examiner et censurer les programmes avant leur diffusion

9. Quel est le repère déontologique classique des journalistes nommé dans ce cours ?

A) La charte de Munich

B) Le règlement intérieur de chaque rédaction

C) Le code de la route de l'information

10. Pour un contenu illicite hébergé en ligne, quel est le mécanisme général présenté dans ce cours ?

A) Une surveillance générale de tous les contenus par la plateforme

B) Le signalement, puis le traitement du contenu signalé, le juge tranchant en dernier ressort

C) La suppression automatique de tout contenu critiqué

Corrigés du QCM

1. Réponse B — La liberté d'expression couvre à la fois celui qui publie et le public qui s'informe ; la liberté de la presse en est la forme organisée.

2. Réponse A — Le premier temps de la grille est la base légale ; viennent ensuite le but légitime, puis la nécessité et la proportionnalité.

3. Réponse C — C'est le fait précis, discutable en vrai ou en faux, qui caractérise la diffamation ; l'injure outrage sans alléguer de fait.

4. Réponse B — L'auteur doit rapporter la preuve du fait ; la doctrine discute les limites de cette preuve, notamment pour les faits de vie privée.

5. Réponse C — Les rubriques classiques sont : but légitime, absence d'animosité personnelle, prudence de l'expression et sérieux de l'enquête.

6. Réponse A — Le mécanisme est un rééquilibrage : le même public lit la réponse, en principe gratuitement et à visibilité comparable.

7. Réponse B — Réponse : répliquer. Rectification : corriger un fait. Les deux mécanismes peuvent se cumuler sur une même situation.

8. Réponse C — Le régulateur intervient après diffusion ; le contrôle préalable des programmes serait une censure, contraire à son office.

9. Réponse A — La charte de Munich — déclaration des devoirs et des droits des journalistes — est nommée en général comme le repère classique de la profession.

10. Réponse B — Pas de surveillance générale imposée : signalement documenté, retrait si l'illicéité est établie, juge arbitre des cas contestés.

Résumé — les notions importantes

• La liberté d'expression, liberté fondamentale à double face, connaît des limites classées en catégories : réputation, vie privée, ordre public, protection des personnes, discours de haine comme notion.

• Le cadre malien combine textes fondamentaux, loi relative à la presse, textes de l'audiovisuel et du numérique — à consulter au Journal officiel — et des institutions aux fonctions distinctes.

• Le journaliste professionnel tient son statut de son activité d'information ; la carte de presse l'atteste, et sa déontologie classique — vérifier, séparer, écouter, corriger — a pour repère la charte de Munich.

• Diffamation (fait précis) et injure (expression outrageante) se distinguent par leurs éléments ; vérité et bonne foi sont les défenses classiques, et la dépénalisation reste un débat ouvert des deux côtés.

• Réponse et rectification offrent des réparations rapides dans le même support : l'une apporte la version de la personne, l'autre rétablit un fait inexact.

• Le régulateur audiovisuel autorise, suit après diffusion, veille au pluralisme et répond par des mesures graduées, sous garanties de procédure et contrôle du juge.

• En ligne, la responsabilité se partage entre auteurs, hébergeurs et plateformes ; la désinformation appelle une chaîne graduée — signaler, vérifier, répondre, réguler, juger.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — La liberté d'expression en France - Que dit la loi ?

Chaîne : Sciences Po · Langue : Français · Niveau : Licence 2 (L2)

Une présentation universitaire des fondements juridiques de la liberté d'expression et de la culture du débat, utile pour poser les notions de la leçon 1. Le cadre étranger montré sert de comparaison : au Mali, ce sont les textes maliens en vigueur qui font foi.

https://www.youtube.com/watch?v=KyT3Z3TxOqw

Leçon 1 — Qu’est-ce que la liberté d’expression et quelles sont ses limites ?

Chaîne : Vie publique · Langue : Français · Niveau : Licence 2 (L2)

Un format institutionnel court qui définit la liberté d'expression et présente ses limites en catégories, exactement la grille travaillée dans la leçon 1. À regarder comme une synthèse, le raisonnement détaillé restant celui du cours écrit.

https://www.youtube.com/watch?v=h-vH3ZtMTh8

Leçon 2 — Cours I Droit des médias et du numérique

Chaîne : Gauthier Soufflard · Langue : Français · Niveau : Licence 2 (L2)

Le premier cours d'une série universitaire de droit des médias et du numérique, pour situer la matière et ses grandes branches. Il présente un autre cadre national : l'étudiant retiendra les mécanismes et les comparera au cadre malien de la leçon 2.

https://www.youtube.com/watch?v=4JESbdRWpxg

Leçon 4 — C'est quoi une DIFFAMATION et quels sont mes recours ?

Chaîne : Emilie VERGNE Avocat · Langue : Français · Niveau : Licence 2 (L2)

Une avocate définit la diffamation et passe en revue les recours de la personne visée, en écho direct aux éléments et aux défenses de la leçon 4. Les règles précises évoquées relèvent d'un autre système : seuls les raisonnements se transposent, les textes maliens en vigueur font foi.

https://www.youtube.com/watch?v=n-FxvLPqSNg

Leçon 7 — Attention à la diffamation sur les réseaux sociaux

Chaîne : Olivier d'Ardalhon - Avocat en Droit du Travail · Langue : Français · Niveau : Licence 2 (L2)

Un avocat alerte sur la diffamation commise par les réseaux sociaux et sur la responsabilité de ceux qui publient ou relaient, en lien avec la chaîne d'acteurs de la leçon 7. Là encore, les mécanismes se retiennent et les dispositions précises se vérifient dans les textes maliens.

https://www.youtube.com/watch?v=EJ_IWWGxyI8

Sources et références

- Textes maliens de la presse et de la communication (loi relative à la presse, textes de la communication audiovisuelle et de la communication en ligne) — versions en vigueur, à consulter au Journal officiel de la République du Mali.
- Haute Autorité de la Communication (Mali) — présentation institutionnelle et missions générales de l'organe de régulation de la communication.
- Charte de Munich — Déclaration des devoirs et des droits des journalistes, repère déontologique classique de la profession, nommée en général.
- Manuels universitaires de droit des médias et de droit de la presse (présentation générale de la matière : liberté d'expression, infractions de presse, régulation) — éditions récentes, bibliothèque universitaire.

• DRO-L1-14 « Droits de l'homme et libertés fondamentales », DRO-L1-05 « Droit des personnes », DRO-L2-06 « Droit pénal spécial » et DRO-L2-19 « Modes alternatifs de règlement des différends » — cours de la même Bibliothèque, notions préalables.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !